

予備独自問題 R1-22

(配点: 3)

月 日

月 日

次の【事例】に関し、甲の供述を記載した書面の証拠能力について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、刑事訴訟法第326条の同意がなかったものとする。

【事例】

甲は、平成30年12月15日午後8時頃、H市I町2丁目先路上において、Vに対し、殺意をもって、携帯していた出刃包丁で、同人の胸部を突き刺すなどし、よって、その頃、同所において、同人を胸部刺切創による心臓損傷に基づく出血により失血死させて殺害したという殺人の事実により公訴を提起された。

【記述】

- ア. 甲がVを殺害するに至った経緯を自ら書き記した書面は、甲の署名又は押印のあるものに限る、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
- イ. 取調べの際に、甲がVを殺害するに至った経緯についてした供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が検察官の面前でされたものであるときに限り、V殺害の経緯を立証するための証拠として用いることができる。
- ウ. 検察官による取調べの際に、甲が、Vを殺害したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるときに限り、甲がVを殺害したことを立証するための証拠として用いることができる。
- エ. 検察官による取調べの際に、甲が、平成30年12月14日午後7時頃、Vの胸部刺切創の大きさと合致する出刃包丁を購入したことを認めた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り、甲がVを殺害するために出刃包丁を購入したことを立証するための証拠として用いることができる。
- オ. 検察官による取調べの際に、甲が、平成30年12月15日午後8時頃、隣のJ市にいたため、Vを殺害することは不可能であった旨を述べた供述を録取した書面で、甲の署名又は押印のあるものは、その供述が特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り、Vが殺害された当時、甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いることができる。

ア 誤っている

322条1項本文。被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り、これを証拠とすることができる。その趣旨は、被告人の供述に対し被告人自身による反対尋問は考えられないことから、伝聞法則の根拠が妥当しないため、証拠能力を肯定することにある。同条項の「被告人の署名若しくは押印」は「被告人の供述を録取した書面」についてのみ求められるのであって、「被告人が作成した供述書」については署名・押印は不要である。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

322条1項本文。同条項は、被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、「その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り」証拠とできると定めているのであり、その供述が検察官の面前でされたものであるかどうかは問題にしていない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

322条1項本文。同条項は、被告人の供述を録取した書面で被告人の署名若しくは押印のあるものは、「その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき、又は特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り」証拠とできると定めているのであり、その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであるかどうかは問題としていない。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

322条1項但書は、「被告人に不利益な事実の承認を内容とする書面は、その承認が自白でない場合においても、第319条の規定に準じ、任意にされたものでない疑があると認めるときは、これを証拠とすることができない。」と規定している。その趣旨は、自分に不利益なことを認める供述の信用性が高いといえるためには、その承認が任意になされたものであることが前提となるため、任意性に疑いのある証拠を排除しようとするところにある。「不利益な事実の承認」とは、起訴されている自分の犯罪の認定について、不利となる内容の供述であり、甲の供述はこれにあたる。そのため、その供述が任意にされたものでない疑いがないときに限り、証拠とすることができる。

オ 正しい ★

322条1項本文により、被告人の供述録取書に証拠能力が認められるためには、その供述が被告人に不利益な事実の承認を内容とするものではない場合には特に信用すべき状況の下にされたものであることが求められる。その趣旨は、不利益事実の承認が含まれていない被告人の供述については、その信用性が類型的に高いとは言えないことから、それに代わる状況の特信性を要求することにある。そして、特信状況とは、その供述の信用性を保障するような状況をいう。本件の書面は、これをVが殺害された当時、甲が犯行の場所にいなかったことを立証するための証拠として用いる場合、「被告人に不利益な事実の承認を内容とするものであるとき」には当たらない。そのため、同書面は「特に信用すべき状況の下にされたものであるときに限り」証拠として用いることができる。